



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número: IF-2026-09434999-GCABA-DGAI

Buenos Aires, Viernes 20 de Febrero de 2026

Referencia: RESPUESTA LEY 104 EX-2026-06205479- -GCABA-DGAIGA

Estimado solicitante:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. desde la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAJ), dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, en respuesta al EX-2026-06205479-GCABA-DGAIGA, en el cual, en lo que respecta a la competencia de esta Dirección General, se solicita información sobre infracciones de tránsito, a fin de informar:

En primer término, se hace saber que la DGAJ interviene en el marco de lo establecido por las Leyes N.º 451 y N.º 1217 (ambas según Texto Consolidado por Ley N.º 6764), aclarando que esta Dirección General es un organismo de resolución de actas de comprobación y no un organismo de fiscalización.

Los puntos no tratados exceden la competencia de este organismo.

— **El dataset actualizado de multas de tránsito por todo motivo, de todos los años que se tenga sistematizado, incluyendo el 2025, en formato tabular, digital, reutilizable y pormenorizado que incluya: cantidad de multas por mes por tipo de multa, por comuna, por tipo de realización (fotomulta, agente de tránsito, vía app, etc.).**

La Dirección General de Administración de Infracciones, al no ser organismo labrante, únicamente posee registros de infracciones y actas procesadas por este organismo, del periodo 2016 al 2025.

Se acompaña como archivo embebido estadística relativa a las infracciones procesadas en el Sistema de Administración de Infracciones.

Asimismo, se acompaña como archivo embebido estadística relativa al tipo de actas procesadas, ya sean manuales o fotomultas.

Cabe aclarar que, al tratarse de actas y no de infracciones, un acta puede contener más de una infracción.

La información disponible no se desagrega por comuna ni por ubicación, toda vez que la georreferencia no constituye un dato estadístico utilizado por esta Dirección General para el cumplimiento de sus misiones y funciones.

Tampoco se poseen datos vinculados a “app”, en tanto no se trata de información que procese o reciba esta Dirección General.

— Que se adjunte, en caso de existir, alguna clase de informe o conclusión del estado de situación en cuanto a las infracciones de tránsito de todo tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

Se remite como archivo embebido la estadística disponible relativa a la cantidad de actas de tránsito resueltas, del 2018 al 2025.

Por último, resulta importante destacar que la información se entrega conforme a los parámetros legales establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 104. En el marco de lo allí expuesto, constituye información pública en los términos de la Ley 104 aquella que las reparticiones poseen o están obligadas a producir en función de sus competencias. En este sentido, la información se entrega en el estado en el que se encuentra, toda vez que, conforme a la normativa vigente, no existe obligación de sistematizarla del modo requerido en cada solicitud. Cabe destacar que en este mismo sentido se ha expedido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia del Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, al señalar que: “El derecho de acceso a la información no tiene por objeto una actividad de suministro de información por parte de la Administración. No se trata de un derecho de estructura prestacional o de crédito. Por el contrario, la modalidad de derecho a la información prevista en la ley tiene por objeto el acceso a la información plasmada en documentos, es decir en soportes físicos de cualquier clase. La actividad de la Administración ante el ejercicio del derecho de acceso no consiste en una actividad prestacional, sino de intermediación. Esta configuración del derecho comporta unas exigencias institucionales insoslayables, sintetizadas en la existencia previa del documento como presupuesto para el ejercicio del derecho.” (Cámara de Apelaciones en lo CAyT, Sala II, "Di Filippo Facundo c/ GCBA s/ Amparo ART. 14 CCABA", Expte. N° 20986 /0, 2007; Sala III, "Galíndez, Santiago c/ GCBA s/ acceso a la información -incluye ley 104 y ambiental", Expte. N° 2300/0, 2017. Disidencia de la Dra. Seijas; Juzgado de Primera Instancia en lo CAyT, "Massino, Raúl Ricardo c/ GCBA s/ acceso a la información -incluye ley 104 y ambiental-, Expte. N° 37078/0, 2017; Juzgado de Primera Instancia en lo CAyT, "Defensoría 1º Instancia CAyT N° 1 c/ GCBA y otros s/ acceso a la información -incluye ley 104 y ambiental-", Expte. N° 29577/0, 2018, entre otros).

Atentamente.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.20 14:22:22 -03:00

Martin Ferro
Asistente legal
D.G.ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.20 14:22:23 -03:00